

名词解释及问答题

(1) **建设法规**：建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中发生的各种社会关系的法律、法规的总称。

(2) **建设法规体系**：已经制定和需要制定的建设法律、建设行政法规和建设部门规章等衔接起来，形成一个相互联系、相互补充、相互协调的完整统一的整体。

(3) **法律关系**：是指法规规范调整一定社会关系的过程中所形成的人们之间的权利义务关系

要素：主体, 客体, 内容

(4) **工程建设程序**：工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的，工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。也是工程建设各个环节相互衔接的顺序。

(5) **执业资格制度**：工程建设执业资格制度是指事先依法取得相应资质和资格的单位和个人，才允许其在法律所规定的范围内从事一定建筑活动的制度。

(6) **建设工程发包与承包**：发包方通过合同委托承包方为其完成某一工程的全部或其中一部分工作的交易行为

(7) **招标投标**：由建设单位设定包括以建设工程的质量、价格、工期为主的标的，邀请具有相应资质的承包单位通过秘密报价竞标，由建设单位选择优胜者后，与其达成交易协议并签订建设工程承包合同，然后按工程承包合同实现标的的竞争过程。

(8) **直接发包**：发包方与承包方直接进行协商，以约定工程建设的价格、工期和其他条件的交易方式。

(9) **工程建设监理**：工程建设监理，是指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。

(10) **工程建设安全生产**：工程建设安全生产是指建筑生产过程中要避免人员，财产的损失及对周围环境的破坏。

(11) **合同**：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更、终止民事权利义务的协议。

(12) **建设工程合同**：建设工程合同是承包方与发包方之间确立承包方确立完成约定的工程项目，发包方支付价款与酬金的协议，它包括工程勘测，设计，施工合同。他是合同法中记名合同的一种，属合同法调整范围。

(13) **索赔**: 索赔是当事人在合同实施过程中, 根据法律、合同规定及惯例, 对并非由于自己的过错, 而是由于应由合同对方承担责任的情况造成的, 且实际发生了损失, 向对方提出给予经济或时间上的补偿要求。

一、必须招标的项目类型（规模）:

- 1) 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的;
- 2) 重要设备、材料等货物的采购, 单项合同估算价在 100 万元人民币以上的;
- 3) 勘察、设计、监理等服务, 单项合同估算价在 50 万元人民币以上的。
- 4) 单项合同估算价低于第 1, 2, 3 项规定的标准, 但项目总投资额在 3000 万人民币以上

二、建设单位自行招标的条件:

- 1) 具有项目法人资格或法人资格;
- 2) 有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量;
- 3) 有从事同类工程建设项目招标的经验;
- 4) 设有专门的招标机构或拥有 3 名以上专职招标业务人员;
- 5) 熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

三、公开招标、邀请招标的区别

发布信息的方式不同: 1) 招标公告发布招标公告; 2) 投标邀请书
选择承包人的范围不同
公开的程度不同
时间和费用不同

四、技术标的评审目的和内容

目的: 确认和比较投标人完成本工程的技术能力, 以及他们的施工方案的可靠性。

具体内容:

- a. 施工方案的可行性
- b. 施工进度计划的可靠性
- c. 施工质量保证
- d. 工程材料和机械设备的技术性能符合设计技术要求
- e. 分包商的技术能力和施工经验

五、商务标的评审目的和内容

目的: 从工程成本、财务和经验分析等方面评审投标报价的准确性、合理性、经济效益和风险等, 比较授标给不同的投标人产生的不同后果。

主要内容:

- a. 审查全部报价数据计算的正确性
- b. 分析报价构成的合理性
- c. 投标文件澄清

六、施工图文件审查的范围和内容

范围：凡属建筑工程设计等级分级标准中的各类新建、改建、扩建的建设工程项目均须进行施工图审查。各地的具体审查范围，由各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门结合本地的实际确定。

内容：

- 1) 建筑物的稳定性与安全性
- 2) 是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范
- 3) 施工图设计深度
- 4) 是否损害公共利益

七、工程建设监理的依据

- 1) 法律法规
- 2) 有关技术标准
- 3) 设计文件和工程承发包合同

八、强制监理的范围

- 1) 国家重点建设工程
- 2) 大中型公用事业工程
- 3) 成片开发建设的住宅小区工程
- 4) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
- 5) 国家规定必须实行监理的工程

九、工程建设安全生产的基本方针、六项制度

基本方针：安全第一，预防为主，综合治理

六项制度：

- 1) 工程建设安全生产责任制度
- 2) 工程建设安全生产的教育培训制度
- 3) 工程建设安全生产的检查，监督制度
- 4) 工程建设安全生产的劳动保护制度
- 5) 工程建设安全生产的市场准入及奖惩制度

十、从业人员享受劳动保护的基本权利

- 1) 签订合法劳动合同权
- 2) 知情权
- 3) 建议，批评，检举，控告权
- 4) 对违章指挥，强令冒险作业的拒绝权
- 5) 停止作业及紧急撤离权
- 6) 依法获得赔偿权

十一、交付竣工验收的工程，需符合的条件

- ①完成建设工程设计和合同约定的内容，符合国家规定的竣工条件；
- ②工程质量符合要求；
- ③有完整的工程技术资料；

- ④主要材、配件、设备有出厂合格证及复试报告；
- ⑤已签署工程保证书。

十二、保修期限的规定

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

十三、可能引起索赔的原因

- 1) 合同风险分担不均
- 2) 施工条件变化
- 3) 工程变更
- 4) 工期拖延
- 5) 业主违约
- 6) 合同缺陷
- 7) 国家法令的变更

十四、索赔的依据

- 1) 合同内索赔

以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔。

- 2) 合同外索赔

一般难于直接从合同的某条款中找到依据，但可以从对合同条件的合理推断或同其他的有关条款联系起来论证该索赔属合同规定的索赔。

- 3) 道义索赔

无合同和法律依据，承包商认为自己在施工中确定遭到很大损失，要想得到优惠性质的额外付款，只有在遇到通情达理的业主时才有希望成功。

十五、索赔程序

- 1) 发出索赔意向通知
- 2) 递交索赔报告
- 3) 工程师审核索赔报告
- 4) 施工索赔的解决

十六、索赔成立的条件

- 1) 事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失；
 - 2) 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
 - 3) 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
- 上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。